

1501733-29.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2339547/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 21938884 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 11888/21/308 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501733-29.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501733-29.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2339547/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 21938884 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 11888/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 11903/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2339547 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 11888/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 11903/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAÍS FAUSTINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo no. 1501733-29.2021

S E N T E N Ç A

Vistos.

THAIS FAUSTINO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 06h00, na Rua Fundador Paulino Gatto nº 233, Bairro São José, nesta Cidade de Araçatuba, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a denunciada guardava, para traficar, quarenta gramas e vinte decigramas (40,20g) de Benzoilmetilecgonina, divididos em onze (11) porções, substância entorpecente determinante de dependência física e psíquica.

A acusada foi notificada e apresentou defesa preliminar; recebida a denúncia, foi devidamente citada e o processo teve regular tramitação.

Durante a instrução criminal foram tomados os depoimentos de testemunhas e, no final, interrogada a ré.

O representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas, requereu a condenação da acusada nos exatos termos da denúncia. Os Cultos Defensores, em bem cuidadas razões, pugnam pela improcedência da ação penal; de forma alternativa, pedem as benesses legais. É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade da denunciada pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito correspondente ao tráfico de entorpecente - guardar, para traficar, sem licença prévia da autoridade competente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

A acusada não deu sua versão no auto de prisão em flagrante.

Na fase judicial, os policiais civis Douglas Lima Fidalgo e Thiago Torres Canossa, de forma uníssona, incriminaram a ré; informaram que foram até a residência local dos fatos para dar cumprimento a um mandado de prisão em face da pessoa de Angélica Aparecida de Paula; no local foram recebidos pela ré, a qual franqueou a entrada dos policiais; ao entrarem, sobre a mesa, localizaram dois cachimbos utilizados para o uso de crack; em busca no quarto, dentro de uma cômoda, localizaram 10 porções de crack, dois frascos de fermento e uma balança de precisão; dentro da bolsa da ré localizaram uma quantia em dinheiro e um pote contendo cocaína; informalmente, a ré admitiu que estava no local praticando o tráfico e que a motocicleta localizada na residência havia sido deixada por um usuário como garantia de pagamento da droga.

Os policiais explicaram bem a dinâmica dos fatos, deixando patente que a ré estava traficando no local.

Interrogada em juízo, sob o crivo do contraditório, informou que tinha ingerido bebida alcoólica quando foi detida; que foi no local para usar entorpecentes; com a chegada dos policiais, Angélica e outra pessoa fugiram, deixando ela sozinha para ser detida pelos policiais; que não estava traficando; que está respondendo outro processo por tráfico de drogas também.

Sem embargo, nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados policiais civis tivessem motivos para incriminar falsamente a acusada, razão porque não há que privar de valor probatório seus depoimentos.

Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida, devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real capaz de justificar uma falsa incriminação.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores do país: "O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.

Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento" (STF, HC 76.557-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j.

04/08/1998); "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293) "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014) "É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)". Prosseguindo, quanto à validade do depoimento de policiais, confira-se o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1a Turma - HC n.º 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189)

Comprovada a autoria, a materialidade vem pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, todos encontrados nos autos, além dos depoimentos seguros das testemunhas.

As teses defensivas não merecem acolhida.

A princípio, não há que se falar em absolvição da ré, se a prova carreada aos autos é forte e coesa, conforme acima analisado.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, além da balança de precisão e dinheiro, somados aos seguros depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas de que a ré praticou o crime descrito na denúncia.

Ademais, não há por que se duvidar dos policiais e não há nada nos autos que possa indicar que eles desejam incriminar a ré injustamente.

"PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)".

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste

aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)".

Insta mencionar que o artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de múltipla tipificação de condutas delituosas, não sendo necessário que, no momento da prisão, o agente esteja na prática ostensiva de atos onerosos ou de comercialização, bastando a prática de uma das condutas descritas no referido artigo.

A ré, beneficiada no presente feito com a liberdade provisória, foi presa novamente em flagrante por tráfico, demonstrando fazer do crime seu meio de vida.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade da ré ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Passo a dosar a pena da acusada, na primeira fase, atendo as regras do artigo 42 da Lei 11.343/2006, preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal: a ré é primária e não tem antecedentes. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo. Embora primária, a ré já responde a outro crime de tráfico (fls. 135/137 e fls. 172), de modo que incabível a aplicação do disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, posto que não demonstra ser uma traficante eventual.

Torno a pena definitiva, ante a ausências de causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO a ré THAIS FAUSTINO, qualificada nos autos, à pena de cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

"O regime inicial fechado, da mesma forma, deve ser preservado, pois, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade, significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína - de alto poder alucinógeno e viciante) justifica, também a meu juízo, a imposição do regime prisional mais rigoroso, posto que regime diverso não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo apelante (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos" (trecho do V.Acórdão proferido no dia 10 de junho de 2020, Apelação Criminal nº 1501266-51.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ALEXANDRE DE CAMPOLI MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como Relator o Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR.

Pelo mesmo motivo, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, deverá permanecer presa, estando mais do que justificada a prisão cautelar, ainda mais agora com a presente condenação. Expeça-se ofício de recomendação. Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, nos termos da legislação pertinente.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 03 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA